R3.11 Droit des contrats et du numérique

Thème 4 – qu’est-ce qu’un contrat ?

1. La définition du contrat

Art. 1101 : la définition du contrat

- « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Les contrats sont-ils toujours des écrits ?

- Dans cette épreuve, des séries de contrat vont vous être proposées.
  - Dans certaines séries, il n’y aura qu’un seul contrat dont la forme est nécessairement un écrit
  - Dans d’autres séries, il n’y aura qu’un seul contrat dont la forme N’EST PAS nécessairement un écrit

- Attention, interdit d’utiliser l’IA pour trouver la réponse.

Série 1

1. Une commande passée chez le boulanger
2. Un CDI à temps complet
3. Un contrat de location pour un appartement meublé
4. L’achat d’un meuble de collection dans une brocante

Série 2

1. Le contrat de crédit à la consommation
2. Le contrat de vente d’un animal de compagnie
3. Le contrat de vente d’une maison
4. Le PACS

Série 3

- 1. Un contrat pour des cours particuliers de maths
- 2. Un contrat d’abonnement à une salle de sport
- 3. Un contrat de vente de meuble sur Le Bon Coin
- 4. Un contrat de vente d’articles sur un site marchand

Série 4

1. Un contrat de mariage
2. Un contrat d’abonnement pour un service de téléphonie mobile ou d’internet
3. Un contrat de travail en CDD
4. Un contrat pour la location à durée indéterminée d’un appartement vide

Les réponses

- Série 1 : le contrat de location d’un appartement meublé est le seul contrat qui doit obligatoirement être écrit
- Série 2 : le contrat de vente d’un animal de compagnie est le seul contrat dont la loi n’impose pas qu’il soit écrit
- Série 3 : le contrat de vente sur un site marchand est le seul contrat qui soit obligatoirement un écrit
- Série 4 : le contrat pour la location à durée indéterminée d’un appartement vide est le seul contrat qui ne soit pas obligatoirement un écrit.

Pourquoi n’y a-t-il pas d’écrit dans tous les contrats qu’on fait ?







leboncoin

Le contrat est-il forcément un écrit ?

- Tous les contrats ne sont pas nécessairement des écrits.
- Pour les transactions portant sur un montant d’une valeur faible, il n’est pas nécessaire de faire un écrit, car l’écrit sert surtout de preuve en cas de litige.
- Dans certains cas, la loi impose qu’un écrit soit réalisé. Il s’agit bien sûr des contrats comportant le plus d’enjeux d’un point de vue financier et humain.

2. Les obligations de moyen et de résultat

Obligation de moyen et obligation de résultat

- Parfois, les personnes s’engagent sur un résultat. Et dans d’autres cas, elles s’engagent sur les moyens qu’elles comptent mettre en œuvre.

- Dans le deuxième cas, celui de l’obligation de moyen, elles ne seront pas tenues pour responsable si le résultat n’est pas atteint…

La distinction entre obligations de résultat et obligations de moyen

- Obligations de résultat : Le débiteur s'engage à obtenir un résultat précis (par exemple, livrer un produit conforme).

- Obligations de moyens : Le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre un résultat, sans garantir celui-ci (par exemple, un médecin doit agir avec soin pour soigner un patient, sans garantir la guérison).

Quelle conséquence pour une personne ou une entreprise qui ne serait pas parvenue à une résultat ?

Quelle conséquence pour une personne ou une entreprise qui ne serait pas parvenue à une résultat ?

- Si le contrat stipulait une obligation de résultat : elle sera tenue pour responsable.

- Si le contrat ne stipulait qu’une obligation de moyen : elle ne sera responsable que s’il est démontré qu’elle n’a pas fait tout ce qui lui était possible pour atteindre le résultat

3. Les garanties : des obligations de résultat de base pour toutes les contrats

Trois garanties sont proposées dans les contrats de vente

- Deux garanties sont obligatoires :
  - La garantie de conformité
  - La garantie de vice caché

- Une garantie est facultative : la garantie commerciale

Garantie des vices cachés

- L’obligation de fournir un produit en bon état de fonctionnement, et qui ne comporte de défaut antérieur au moment de l’achat, qui ne serait pas visible, et qui n’aurait pas été précisé au moment de l’achat.

Garantie de conformité

- L’obligation de livrer un produit conforme aux spécifications du clients, aux caractéristiques qu’il avait demandées

Garantie commerciale

- Contrairement aux deux autres, celle-ci est facultative. Elle consiste, pour les entreprises, à proposer une durée de couverture en cas de panne à leurs clients, de façon à les inciter à acheter.

- Cette proposition est parfois gratuite, parfois payante.

4. Les différents types de contrats

Classons les différents contrats suivants

- Le contrat de vente d’une maison
- Le contrat de vente d’un produit neuf et en bon état dans un magasin
- Le contrat de location, appelé bail
- Le contrat de travail
- Le contrat d’abonnement Netflix
- Le contrat d’assurance
- Le contrat de prestation de service (quand on veut faire intervenir un plombier par exemple)
- Le contrat de mariage
- Le contrat de maintenance
- Le PACS

Quand on met un terme à un contrat, on dit qu’on fait une résolution de contrat ou une résiliation de contrat ?

Exécution successive / exécution instantanée

- Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
  - Ex : un achat

- Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps
  - Ex : un abonnement

Contrat de gré à gré ou contrat d’adhésion

- Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
  - Ex : un achat sur Le Bon Coin

- Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
  - Ex : un achat en magasin

Contrats solennels et contrats consensuels

- Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

- Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Les contrats solennels les plus connus

- Le mariage, le PACS
- L’achat d’un bien immobilier
- Le testament
- La donation

	Exécution successive ou instantanée ?	Contrat de gré à gré ou d'adhésion ?	Contrats solennels ou consensuels ?
Le contrat de vente d'une maison			
Le contrat de vente d'un produit dans un magasin			
Le contrat de location, appelé bail			
Le contrat de travail			
Le contrat d'abonnement			
Le contrat d'assurance			
Le contrat de prêt ou crédit			
Le contrat de prestation de service (quand on veut faire intervenir un plombier par exemple)			
Le contrat de mariage			
Le contrat de maintenance			

	Exécution successive ou instantanée ?	Contrat de gré à gré ou d'adhésion ?	Contrats solennels ou consensuels ?
Le contrat de vente d'une maison	Instantanée	Gré à gré	Solennel
Le contrat de vente d'un produit dans un magasin	Instantanée	Adhésion en général	Consensuel
Le contrat de location, appelé bail	Successive	Gré à gré	Consensuel
Le contrat de travail	Successive	Gré à gré	Consensuel
Le contrat d'abonnement	Successive	Adhésion en général	Consensuel
Le contrat d'assurance	Successive	Adhésion en général	Consensuel
Le contrat de prêt ou crédit	Successive	Adhésion	Consensuel
Le contrat de prestation de service (quand on veut faire intervenir un plombier par exemple)	Instantanée ou successive	Gré à gré	Consensuel

La classification des contrats

- Retrouvez le point commun que partage les contrats, et vous saurez à quoi correspond la boite. Il vous sera plus facile alors de ranger les contrats dans les bonnes boites.

Série 1

- Ces contrats ont tous un point commun :
  - Un contrat de travail
  - Un contrat de location
  - Un contrat de mariage
  - Un contrat d’abonnement

- Ce contrat ne partage pas le même point commun :
  - Un contrat de vente d’un produit dans un magasin

Série 2

- Ces contrats ont un point commun :
  - Contrat de vente d’un produit dans un magasin
  - Contrat d’abonnement à Netflix
  - Contrat de vente de jeu sur Steam
  - Contrat d’abonnement à un fournisseur d’électricité

- Ce contrat ne partage pas le même point commun :
  - Contrat de location de vacances avec un particulier

Série 3

- Ces contrats ont un point commun :
  - Contrat de vente d’une maison
  - PACS
  - Testament
  - Contrat de mariage

- Ce contrat ne partage pas le même point commun :
  - Contrat de travail

Série 4

- Ces contrats ont un point commun :
  - Contrat d’achat d’un vélo sur Le Bon Coin
  - Contrat de travail
  - Contrat de service d’une entreprise de maintenance informatique
  - Contrat d’entretien du jardin par une société spécialisée

- Ce contrat ne partage pas le même point commun :
  - Contrat d’achat d’une console de jeux à la FNAC

Les réponses

- Série 1 : ce sont des contrats à exécution successive
- Série 2 : ce sont des contrats d’adhésion
- Série 3 : ce sont des contrats solennels
- Série 4 : ce sont des contrats gré-à-gré